

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 186/2531

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์กรุงเทพ จำกัด

โจทก์

นางสาวสุพร คุณากรวิมล

จำเลย

นางสาวสุพร คุณากรวิมล จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 218, มาตรา 224, มาตรา 225

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาจำเลยตามข้อ 2.1(1)-(4) ล้วนเป็น ปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ฎีกาข้อ 2.2 แม้เป็นปัญหาข้อกฎหมายจำเลยก็ไม่ได้ยกขึ้นมาว่าในศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์ก่อนเลย และไม่ต้องด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรค 2 จึงไม่รับฎีกาจำเลยจำเลยเห็นว่า ฎีกาข้อ 2.1 เป็นปัญหาข้อ กฎหมายว่า คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ไม่ชอบด้วยวิธีพิจารณา เนื่องจากศาลอุทธรณ์ ไม่ได้วินิจฉัยประเด็นที่ว่า จำเลยไม่ได้ลงวันที่ที่ออกเช็คจำเลยจะต้องรับผิดชอบหรือไม่ และฎีกาข้อ 2.2 เกี่ยวกับกำหนดโทษที่ลงแก่จำเลยที่ชอบด้วยประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 91 หรือไม่ก็เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้ จำเลยไม่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ก็ยกขึ้นอ้างในชั้นฎีกาได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรค 2 โปรดมีคำสั่งให้รับ ฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.

2497 มาตรา 3 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า คดีมีมูล ให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 จำเลยกระทำความผิดรวม 5 กระทั่งเรียง กระทั่งลงโทษ ความผิดตามเช็คเลขที่ 267320 และเช็คเลขที่ 9991492 จำนวนเงิน ฉบับละ 120,000 บาท จำคุกกระทั้ละ 1 ปี และความผิดตามเช็คเลขที่ 267318 เช็ค เลขที่ 9991491 และเลขที่ 9991490 จำนวนเงินฉบับละ 100,000 บาท จำคุก กระทั้ละ 10 เดือน รวมจำคุก 4 ปี 6 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 93)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 95)

คำสั่ง

ฎีกาจำเลยข้อ 2.1 เป็นการโต้แย้งข้อเท็จจริงตามคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ซึ่ง พังว่าจำเลยได้นำเช็คซึ่งมีรายการสมบูรณ์รวมทั้งวันที่ออกเช็คซึ่งจำเลยเป็นผู้ส่งจ่าย มาขายลดแก่โจทก์จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาในข้อนี้จึงชอบแล้ว ส่วนฎีกาข้อ 2.2 อันเป็นปัญหาการลงโทษหลายกระทั้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 แม้จะมีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลล่าง ก็เป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับ ความสงบเรียบร้อยจำเลยจึงยกขึ้นอ้างได้ในชั้นฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสองประกอบด้วยมาตรา 225 ให้รับฎีกา จำเลยในปัญหาข้อนี้ไว้ดำเนินการต่อไป

ฎีกาจำเลยข้อ 2.1 เป็นการโต้แย้งข้อเท็จจริงตามคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ซึ่งฟังว่าจำเลยได้นำเช็คซึ่งมีรายการสมบูรณ์รวมทั้งวันที่ออกเช็คซึ่งจำเลยเป็นผู้ส่งจ่ายมาขายลดแก่โจทก์จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาในข้อนี้จึงชอบแล้ว ส่วนฎีกาข้อ 2.2 อันเป็นปัญหาการลงโทษหลายกระทงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 แม้จะมีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลล่าง ก็เป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยจำเลยจึงยกขึ้นอ้างได้ในชั้นฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสองประกอบด้วยมาตรา 225 ให้รับฎีกาจำเลยในปัญหาข้อนี้ไว้ดำเนินการต่อไป

(ถาวร ตันตราภรณ์-ชูเชิด รักตะบุตร-สง่า ศิลปประสิทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ